



9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Alfredo Cristiano Carvalho Homem

Rua Boa Vista, 314 - 2º andar - Centro

Tel.: (XX11) 3101-4501 - Email: novertd@9rtd.com.br - Site: www.cdts.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 1.458.028 de 01/07/2025

Certifico e dou fé que o documento eletrônico, contendo **20 (vinte) páginas** (arquivo anexo), foi apresentado em 01/07/2025, protocolado sob nº 1.753.535, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **1.458.028** no Livro de Registro B deste 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:

CONTRATO PADRÃO ELETRÔNICO

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado a seguinte assinatura digital:

GABRIELA RIBEIRO DOS SANTOS:46855931898(Padrão: ICP-Brasil)

As assinaturas digitais qualificadas, com adoção do padrão ICP-Brasil, são verificadas e validadas pelo registrador, de acordo com as normas previstas em lei. No caso de assinaturas eletrônicas com utilização de padrões privados(não ICP-Brasil), o registrador faz apenas uma verificação junto à empresa responsável pelo padrão, a quem cabe a responsabilidade pela validade das assinaturas.

São Paulo, 01 de julho de 2025

Assinado eletronicamente

Paula Patricia Alves Mendonça Martin

Escrevente Autorizada

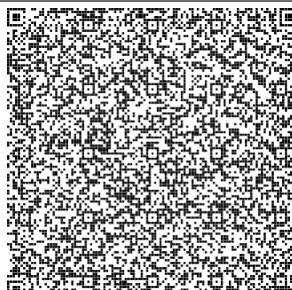
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 194,10	R\$ 55,08	R\$ 37,70	R\$ 10,28	R\$ 13,30
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 9,24	R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,76



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsp.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00251072673197009



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital

1137614TIDC000132434DA25W



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CURSOS MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL: TÉCNICO, GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

O presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais destina-se a reger os direitos e obrigações do **OYA EDUCACIONAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF sob o nº 39.841.995/0001-59, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1748, conjunto 1710, Cidade Monções, São Paulo - SP, CEP 04571-000, mantenedora da **CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIBTA**, neste ato representada nos termos do seu Contrato Social, por sua representante legal, doravante denominado **CONTRATADA**, na qualidade de prestadora dos serviços educacionais contratados, e do(a) **ALUNO(A)** ou de seu responsável financeiro, qualificado no **Requerimento de Matrícula**, doravante denominado **CONTRATANTE**.

CONTRATANTE e **CONTRATADA**, quando mencionados em conjunto, compõem as **PARTES** do presente **CONTRATO**.

Considerando que **Centro Universitário Unibta** é uma Instituição de Ensino Superior devidamente credenciada junto ao Ministério da Educação e Cultura – MEC, para a oferta de cursos superiores nas modalidades presencial e a distância, firma e torna público o presente instrumento, para que surta seus efeitos legais, as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA I - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente **contrato de adesão** é celebrado nos termos da legislação educacional vigente e consubstanciado nos seguintes diplomas legais: Artigos 5º, inciso II, 206, 207 e 209 da Constituição Federal; Artigos 104, 185, 407, 421, 422, 427, 476, 477, e 594 do Código Civil, Lei nº 9.870/99, com suas alterações, e Lei nº 9.394/96, Portaria 4.059 de 10.12.2004, autoriza a inclusão de disciplinas não presenciais; Decreto n.º 5.622, de 19.12.2005, que dispõe sobre a educação a distância, nos quais o **CONTRATANTE**, declara seu conhecimento e concordância, e os valores aqui avençados de conhecimento prévio do/a **CONTRATANTE**, nos termos da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa ao Consumidor.

CLÁUSULA II - DA ADESÃO AO CONTRATO

Ao realizar a matrícula ou a renovação da matrícula do/a aluno/a, beneficiário/a dos serviços educacionais, em turma regular de qualquer dos cursos oferecidos pela **CONTRATADA**, mediante o aceite e a assinatura do requerimento de matrícula e dos demais documentos que o acompanham, o pagamento da primeira parcela correspondente ao período letivo fixada pela **CONTRATADA**, ou o primeiro acesso ao



Portal do Aluno, o/a **CONTRATANTE** e, quando for o caso, a pessoa indicada como **responsável financeiro, ADERE(M)** ao presente contrato, aceitando todos os seus termos e condições.

CLÁUSULA III - OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Educacionais pela **CONTRATADA** ao/à **CONTRATANTE**, devidamente matriculado em turma regular de qualquer um dos cursos ofertados, sendo eles praticados nas modalidades PRESENCIAL, e/ou EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD, nos seguintes níveis de ensino: SUPERIOR (bacharelados, tecnológicos, sequenciais, pós-graduação e extensão) e TÉCNICO de nível médio, sendo que todas as modalidades poderão ser oferecidas nos formatos: “Online”, “Live (ao vivo conectado)”, “Semipresencial”, “Presencial” e outros, portanto, pelo presente CONTRATO, a **CONTRATADA** se obriga a ministrar ensino em nível de graduação, **NA MODALIDADE A DISTÂNCIA**, por meio de aulas virtuais, atividades presenciais e outras atividades educacionais, devendo o Projeto Pedagógico do Curso, os Planos de Ensino das Disciplinas/unidades curriculares e o Calendário Geral estarem em conformidade com o disposto na legislação em vigor e com o Projeto Pedagógico Institucional.

§ 1º: O/A **CONTRATANTE** declara estar ciente das regras e demais normas previstas no Regimento Interno, Projeto Pedagógico do Curso (ambos documentos integram o Manual do Aluno), disponíveis para consulta na Central de Atendimento e Portal do Aluno (serviço oferecido ao/à **CONTRATANTE** via *internet*), comprometendo-se a cumpri-los integralmente.

§ 2º: As aulas *online*, tanto gravadas quanto ao vivo serão ministradas através de Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e os encontros presenciais ministrados em local definido pela **CONTRATADA**, sendo este local denominado **POLO** ou **UNIDADE**.

§ 3º: O/A **CONTRATANTE** declara estar ciente sobre os horários, materiais necessários e demais condições para sua participação no curso contratado, cujas informações se encontram especificadas no Manual do Aluno, as quais poderão ser alteradas unilateralmente pela **CONTRATADA** de forma a garantir a continuidade e qualidade do ensino ao corpo discente, devendo o/a **CONTRATANTE** se adaptar aos regramentos a fim de participar efetivamente das aulas nos termos propostos pela **CONTRATADA**.

§ 4º: É de atribuição exclusiva da **CONTRATADA** o planejamento escolar e a prestação dos serviços de ensino, em especial o que se refere à orientação didático-pedagógica e educacional, seleção de material didático, designação de professores, tutores e eventual alteração, fixação de carga horária, calendário escolar, além de outras providências que as atividades docentes exigirem, cuja determinação ou alteração se dará ao exclusivo critério da **CONTRATADA**, sem ingerência do/a **CONTRATANTE**.

§ 5º: O/A **CONTRATANTE** fica ciente de que o curso poderá sofrer alterações decorrentes



disponibilizado pela **CONTRATADA**, exclusivamente em âmbito privado, abstendo-se da reprodução, parcial ou integral, sob pena de responder civil e criminalmente, nos termos da Lei 9.610/98, por violação da propriedade intelectual.

§ 13º: Constitui, ainda, motivos para rescisão deste Contrato, o uso indevido, pelo(a) **CONTRATANTE**, do conteúdo disponibilizado. Nesta hipótese, além do pagamento integral do Curso, o(a) **CONTRATANTE** será responsabilizado civil e criminalmente pelos danos eventualmente causados por tal procedimento, sendo certo que nesta hipótese, fica o(a) **CONTRATANTE** obrigado a pagar o valor das parcelas vencidas, inclusive do mês em que ocorrer o evento, além de outros débitos, eventualmente existentes, com os acréscimos previstos neste contrato.

CLÁUSULA IV - FORMALIZAÇÃO DA MATRÍCULA

O/A **CONTRATANTE** ou **RESPONSÁVEL FINANCEIRO**, ciente dos dispositivos pertinentes a **CONTRATADA**, de acordo com o preâmbulo deste contrato, firmam adesão por meio da confirmação eletrônica nas etapas do processo seletivo no site da **CONTRATADA**, sendo que, a **confirmação da matrícula**, o **aceite no contrato** e o **primeiro acesso ao Portal do Aluno** fazem parte das etapas do processo seletivo, bem como da matrícula. Obriga-se o/a **CONTRATANTE** a fornecer, no prazo estabelecido pela **CONTRATADA**, todos os documentos solicitados para a efetivação da matrícula, estando ciente de que o não cumprimento impedirá o aluno de participar das atividades escolares.

§ 1º: A efetivação da matrícula do/a **CONTRATANTE** também estará condicionada à entrega obrigatória dos documentos exigidos. Caso o/a **CONTRATANTE**, no ato da matrícula, estiver com alguma documentação faltante, terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias) a partir da assinatura deste instrumento para entregar todos os documentos concernentes ao curso escolhido e de acordo com o Regimento Interno disponível no Portal do **ALUNO**. Fica facultado a **CONTRATADA** a não renovação da matrícula do mesmo ao final do prazo acima estabelecido (semestre letivo).

§ 2º: A matrícula e o contrato previstos nesta cláusula se tornam efetivos desde que o aluno não tenha débitos anteriores e que tenha cumprido as exigências legais previstas na legislação de ensino.

§ 3º: Quando um ou mais pagamentos relativos ao presente contrato forem efetuados por meio de pagamento que não implique crédito imediato dos valores devidos em prol da **CONTRATADA**, a efetivação da matrícula poderá ser concretizada após o recebimento da primeira parcela (mensalidade). Verificado o não recebimento desses valores por qualquer motivo, a matrícula poderá ser indeferida ou cancelada, a critério da **CONTRATADA**.

§ 4º: Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito a renovação de matrículas observado o calendário escolar da Instituição, o regimento ou cláusula



contratual. A solicitação de renovação de matrícula se dará por meio do **Portal do Aluno**, mediante aceite eletrônico no contrato de adesão de prestação de serviços educacionais e/ou pagamento da mensalidade correspondente.

§ 5º: Em caso de inadimplência, a **CONTRATADA** terá o direito de não renovar a matrícula do(a) aluno(a) para o bimestre/semestre/ano letivo consecutivo, até que o débito seja devidamente saldado, sendo certo que, em caso de débitos negociados o/a **CONTRATANTE** não poderá ter inadimplência no acordo, pois nos casos em que ocorrer a inadimplência dos acordos o/a **CONTRATANTE** não poderá efetuar a rematrícula, (Art. 476 e 477 do Código Civil e parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 9.870/99).

§ 6º: Caso o/a **CONTRATANTE** deseje alterar o responsável financeiro deste contrato, deverá formalizar o pedido expressamente por escrito perante a **CONTRATADA**, por meio de requerimento próprio junto a Secretaria Acadêmica. Caso não seja sinalizada a alteração, o *responsável financeiro* originário será renovado automaticamente para o bimestre/semestre/ano letivo consecutivos.

§ 7º O/A **CONTRATANTE** declara que todas as informações prestadas no requerimento de matrícula/rematrícula são verdadeiras, relevantes e imprescindíveis. Caso inverídicas, o/a **CONTRATANTE** se responsabilizará única e exclusivamente pelas ações civis e penais, considerando a seriedade do requerimento de matrícula e do **CONTRATO**.

CLÁUSULA V - DO ACESSO À INFRAESTRUTURA E SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

No ato de adesão deste contrato, o(a) aluno(a) toma ciência que é seu dever o respeito aos colaboradores, professores e demais colegas, bem como zelar pelo patrimônio do **POLO**. Quando da danificação do bem ou patrimônio do **POLO/UNIDADE**, caberão as medidas legais e pecuniárias com o objetivo de ressarcir o mesmo.

§ 1º: Será disponibilizado ao/a aluno/a uma senha numérica que lhe dará o direito de acesso ao “Portal do Aluno e Ambiente Virtual de Aprendizagem”, mantida pela **CONTRATADA** no sítio da internet <https://portalunibta.webacademico.com.br/academico/aluno-v2/login>. Essa senha deverá ser mantida em sigilo pelo/a mesmo/a e, enquanto não for substituída ou cancelada, quer por sua solicitação, quer por iniciativa da **CONTRATADA**, será válida para solicitar serviços e acompanhar seu andamento acadêmico, imprimir boletos, consultar notas e frequência, publicar trabalhos e baixar materiais postados pelos professores, ressalvada a hipótese de inadimplência do/a **CONTRATANTE**, em que a **CONTRATADA**, a seu exclusivo critério, poderá recusar-se a aceitar a contratação de novo serviço solicitado.

§ 2º: O **POLO**, em especial, mas não restritivamente, no que se refere à prestação dos serviços educacionais contratados, no ato de adesão deste contrato assumirá as seguintes obrigações: a) Disponibilizar serviço de tutoria local, por toda a duração do



curso para prestar as orientações que se fizerem necessárias, encaminhar dúvidas e questionamentos a tutoria do AVA; b) Preparar o ambiente necessário à prestação do serviço educacional ao/à **CONTRATANTE** em sala de aula ou laboratórios, se for o caso; c) Seguir e respeitar todas as regras de acessibilidade.

§ 3º: O acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA é restrito aos alunos que estiverem com seu vínculo contratual plenamente vigente e será realizado por meio do *login* e senha fornecidos pela **CONTRATADA**, os quais deverão ser mantidos em sigilo, uma vez que todos os atos promovidos por meios deste acesso serão de inteira responsabilidade do(a) **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VI - DA CONCLUSÃO DOS CURSOS, COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DOS CERTIFICADOS E/OU DIPLOMAS

Ao aderir este contrato o(a) **CONTRATANTE** toma ciência de que a entrega do certificado de conclusão do curso e/ou respectivo diploma, nas modalidades presenciais ou a distância, estará condicionada à conclusão de todos os componentes curriculares, ao cumprimento de todas as obrigações acadêmicas, bem como, a entrega de todos os documentos pessoais atualizados do **CONTRATANTE**, necessários para registro dos documentos finais.

§ 1º: No caso de irregularidades na documentação serem constatadas após a conclusão do curso, a **CONTRATADA** poderá recusar a emissão de documentos oficiais que tratam da situação acadêmica da **CONTRATANTE**, inclusive para **colação de grau**.

§ 2º: A **CONTRATADA**, após a solicitação do(a) aluno(a), devidamente formalizada junto à Instituição de Ensino, emitirá e registrará no prazo legal o diploma e demais documentos de conclusão do curso aos Alunos Concluintes, mediante comprovação prévia da aprovação em todos os componentes curriculares obrigatórios, entrega dos documentos necessários por parte do **CONTRATANTE**, conforme estabelece a Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018 do MEC.

§ 3º: O não cumprimento de todas as obrigações acadêmicas e/ou a não entrega da documentação solicitada, implica na impossibilidade de expedição dos documentos citados.

CLÁUSULA VII - VALOR DO CONTRATO

Como contraprestação pelos serviços educacionais a serem prestados durante a vigência do contrato, o(a) **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, os valores que estão previamente descritos no Edital, (para todos os efeitos entende-se por período letivo o bimestre/semestre/ano letivo que poderá ser pago em parcelas mensais consecutivas, ou conforme plano de pagamento), e conforme parágrafos abaixo. Fica estipulado que nenhum dos cursos abrangidos pelo presente contrato será por créditos, motivo pelo



qual é devido o pagamento do valor integral de cada período letivo, independentemente do fato do(a) aluno(a) ter sido dispensado de cursar alguma disciplina ou de cumprir alguma atividade, prevista no currículo do respectivo período letivo.

§ 1º: Caso o(a) **CONTRATANTE** faça jus a algum desconto, bonificação, programa de descontos (de acordo com a forma contratada), incentivo governamental ou privado, ou qualquer outro tipo de abatimento parcial ou total do valor acima especificado, suas condições estarão atreladas às regras destes, disponíveis no Portal do Aluno e pelo **POLO**.

§ 2º: Na hipótese de inadimplência, o(a) **CONTRATANTE** perderá quaisquer descontos concedidos, obrigando-se ao pagamento integral das parcelas avençadas, acrescidas dos encargos legais e contratuais.

§ 3º: O valor total do curso deverá ser pago em parcelas mensais (de acordo com a forma contratada), sendo o vencimento no dia 10 (dez) de cada mês. Mensalmente os boletos estarão disponíveis para impressão através do Portal do Aluno.

§ 4º: Ao aderir a este contrato de prestação de serviços educacionais, o(a) **CONTRATANTE** fica ciente que as parcelas correspondentes às parcelas serão calculadas tendo como referência o regime modular dos currículos dos cursos, bem como seu reajuste se ocorrerá anualmente, de acordo com o previsto na legislação vigente.

§ 5º: Nas situações em que o(a) aluno(a) obtiver o aproveitamento acadêmico de alguma disciplina, seja por exame de proficiência ou aproveitamento de estudos, ambos com solicitação formalizada junto a **CONTRATADA** e registrada no sistema acadêmico, o valor da parcela mensal poderá sofrer reajuste, conforme as regras acadêmicas previstas no Manual do Aluno, sendo certo que, o desconto em caso de aproveitamento de estudos não é obrigatório, e poderá ser concedido por liberalidade da **CONTRATADA**.

§ 6º: É de responsabilidade do/a **CONTRATANTE** efetuar os pagamentos em rede bancária, devendo observar o prazo para pagamento dos boletos, uma vez que não é permitida a mudança da respectiva data de vencimento.

§ 7º: A **CONTRATADA** por mera liberalidade poderá conceder descontos especiais para pagamentos antecipados à data do vencimento normal das parcelas, a seu exclusivo critério.

§ 8º: A **CONTRATADA** poderá ceder a terceiros o(s) título(s) de crédito a seu favor, oriundo(s) do presente contrato, conforme sua conveniência e oportunidade, restando neste ato a anuência expressa do(a) **CONTRATANTE**.

§ 9º: A ausência do(a) **CONTRATANTE** nas atividades escolares, realizadas presencialmente no local do **POLO/UNIDADE**, não o exime dos pagamentos, tendo em vista que todos os serviços por ele/a contratado foram disponibilizados.

§ 10º: Os valores das parcelas, semestralidades e/ou anuidades e de suas incluem apenas a prestação dos serviços decorrentes da carga horária constante da Matriz Curricular, não contemplando os seguintes serviços, os quais serão cobrados a parte pela



CONTRATADA. Portanto, não compreendem o fornecimento de materiais e dos serviços ora descritos, os quais caso sejam fornecidos ou prestados pela **CONTRATADA, serão cobrados a parte, a saber:** a) serviços especiais de pendência/dependência (DP), reforço ou recuperação; b) colação de grau antecipada/de gabinete; c) cursos paralelos ou extras; d) provas substitutivas; e) reavaliações; f) taxas decorrentes de declarações específicas, atestados, desde que em número excedente ao previsto no Manual do Aluno; g) segunda via da carteira de identificação estudantil ou quaisquer outros expedientes administrativos; h) segunda via de histórico escolar, diploma e certificados de conclusão de curso; i) transporte escolar, estacionamento, alimentação e uniformes; j) material didático de uso individual ou coletivo e obrigatório, incluindo as apostilas; k) seguros; l) emolumentos de serviços cartorários e de correios, se necessários; m) **histórico escolar parcial, conteúdos programáticos/ementários;** n) troca de curso; o) despesas com provedores de acesso, equipamentos compatíveis ao AVA e, quaisquer outras que sejam necessárias para o **CONTRATANTE** ter acesso às informações ou às atividades didático pedagógicas, fora do **POLO/UNIDADE**.

§ 11º: Não serão cobrados os serviços como: primeira via do histórico escolar, do certificado de conclusão de curso e do diploma expedidos aos concluintes **ao término do curso.**

§ 12º: Para o(a) aluno(a) **CONTRATANTE** que for concedido determinado benefício/desconto e ou bolsa de estudo, antes da contratação, será exigida como contrapartida a multa caso o aluno não estude no mínimo **180 (cento e oitenta) dias** com a **CONTRATADA**, sendo lhe apresentado todas as condições relacionadas a este período mínimo de estudo no ato de matrícula, inclusive às penalidades decorrentes da quebra contratual antecipada.

CLÁUSULA VIII - REAJUSTE

A **CONTRATADA** se submete às determinações da Lei 9.870/1.999, Artigos 1º, § 5º e § 6º, portanto, o valor fixado dos serviços educacionais contratados não sofrerá reajustes durante o período letivo para o qual o/a **CONTRATANTE** efetuou a matrícula. Os valores dos cursos sofrerão reajustes anuais, nos termos do que faculta a Lei nº 9.870, de 23.11.1999, respeitando-se sempre a periodicidade mínima de 12 (doze) meses a partir da matrícula inicial do(a) aluno(a).

§ 1º: No ato da renovação anual da matrícula, além dos reajustes legais, a Instituição de Ensino Superior contratada poderá, desde que apoiada em legislação pertinente, reajustar seus preços em razão do aprimoramento da metodologia e do projeto didático-pedagógico, assim como da compatibilização da variação de custos a título de despesas com pessoal e custeio, de acordo com a Lei 9.870, de 23/11/1999, Art. 1º, § 3º.

§ 2º: Será preservado o equilíbrio contratual no caso de qualquer mudança legislativa e normativa, assim como decorrentes de decisão judicial, ou eventual perda de qualquer



adquirido para os meses seguintes.

§ 7º: Fica estabelecido que os benefícios, ou descontos não se aplicam às disciplinas/unidades curriculares cursadas em regime de dependência.

§ 8º: O(A) aluno(a) que sofrer qualquer sanção disciplinar perderá qualquer benefício concedido, exceto aquele decorrente de antecipação financeira, se houver.

§ 9º: **NÃO** serão **CUMULATIVOS** qualquer tipo de desconto institucional de bolsas de estudos, bonificações, descontos promocionais, bolsas para beneficiários de entidades parceiras ou conveniadas, ou ainda, bolsas de outros programas governamentais ou privados sobre o valor da parcela mensal do curso contratado.

§ 10º: O(A) **CONTRATANTE** que gozar de descontos ou bolsas, conforme Parágrafo 10º, terá de optar pelo benefício que melhor couber às suas necessidades acadêmico-administrativas e pedagógicos, respeitando a Política Institucional de Bolsas e Descontos vigente para o período e as regras do Regulamento do programa a qual pertence o desconto/bolsa.

§ 11º: É de responsabilidade do/a **CONTRATANTE** comunicar a **CONTRATADA**, por meio de protocolo junto ao Portal do Aluno, a apresentação de documento original e fornecimento de cópia, quando for o caso, quaisquer alterações que venham a ocorrer em seus dados na vigência deste contrato, inclusive, mas não se limitando, no que concerne ao endereço para o qual serão enviadas as correspondências e endereço eletrônico (*e-mail*) do/a **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA X - DAS DEMAIS ATIVIDADES

O/A **CONTRATANTE** deverá cumprir com todas as atividades acadêmicas inerentes ao curso, como por exemplo: Estudo Dirigido, Atividades Complementares, Estágios e outras atividades conforme as legislações educacionais, Projetos Pedagógicos dos Cursos e Regimento Interno.

§ 1º: O/A **CONTRATANTE**, que aqui declara expressamente: ter tido conhecimento, no prazo legal, das cláusulas deste contrato e dos encargos educacionais neles fixados; que os aceita livremente; e que a celebração deste contrato constitui manifestação de sua concordância e homologação das normas e quantias nele fixadas; assume, ainda, as seguintes obrigações, sem prejuízo das que estão fixadas no Manual do Aluno e Regimento Interno: **(i)** efetuar sua matrícula, no prazo previsto no Edital, sob pena de indeferimento; **(ii)** assistir às aulas nos horários e na forma determinados pela **CONTRATADA**, inclusive em finais de semana, nos limites fixados pela legislação vigente, submetendo-se aos trabalhos escolares determinados pela **CONTRATADA**, inclusive estágios, sendo todos obrigatórios mesmo que designados em turno diverso da grade curricular do curso ministrado; **(iii)** participar de atividades curriculares, em locais e horários indicados pelo **CONTRATADA**, em razão do conteúdo e da técnica pedagógica que se fizerem necessários, bem como participar, se aplicável, de avaliações e/ou exames



estabelecidos pela legislação vigente, incluindo, mas não se limitando as avaliações presenciais e online; **(iv)** conduzir-se dentro dos preceitos legais e regimentais; **(v)** cumprir integralmente os dispositivos estatutários e regimentais da **CONTRATADA**, especialmente o Manual do Aluno e o Regimento Interno da **CONTRATADA**; **(vi)** pagar pontualmente as parcelas mensalmente; **(vii)** autorizar a filmagem do ambiente educacional, inclusive em salas de aula, que poderão ser equipadas com câmeras de gravação de imagens, para maior segurança dos alunos e do patrimônio da **CONTRATADA**; **(viii)** conhecer e aceitar todas as informações acadêmicas constantes no Manual do Aluno; **(ix)** preservar a sua identidade virtual, resguardando e mantendo em sigilo a sua senha pessoal e intransferível a terceiros, razão pela qual responde, por violações que venham a ser causadas com o uso de sua identidade virtual, bem como pela exposição do sistema de informação eletrônico à vulnerabilidades externas; **(x)** abster-se de mencionar, divulgar ou propagar de forma negativa, injuriosa, difamante, caluniosa, desrespeitosa ou que, de qualquer outra forma, ponha em risco a imagem institucional, o nome da Instituição de Ensino Contratada, do Polo e dos respectivos empregados, por qualquer meio ou veículo de comunicação, especialmente por intermédio das redes sociais e da rede mundial de computadores (internet), sob pena de responsabilização nos âmbitos penal e civil; **(xii)** manter atualizados e corretos os seus dados cadastrais, primordialmente os relativos ao endereço, CPF, estado civil, telefone residencial e celular, endereço eletrônico (email).

CLÁUSULA XI - DA TRANSFERÊNCIA, DESISTÊNCIA, CANCELAMENTO OU TRANCAMENTO

Como regra, não haverá compensação ou restituição de importâncias pagas relativas à matrícula e parcelas efetuadas.

§ 1º: Se, depois de formalizada e adimplido efetivamente o valor correspondente à matrícula, houver **desistência pelo CONTRATANTE antes que sejam iniciados os serviços** prestados, serão devolvidos 90% (noventa por cento) do valor pago pela matrícula, ficando retidos 10% (dez por cento) para a **CONTRATADA**, a título de multa para o pagamento de despesas administrativas (nas despesas administrativas serão considerados os valores despendidos pela **CONTRATADA** em razão do arquivamento digital de documentos do(a) aluno(a), inserção e movimentação do aluno no sistema operacional acadêmico), desde que formalmente requerido. Em caso de parcelamento do valor da matrícula a retenção de 10% se dará sobre o valor total da matrícula e não da parcela paga, uma vez que eventual parcelamento se dá por mera liberalidade da **CONTRATADA** não afetando o seu valor global.

§ 2º: Se, depois de formalizada e não adimplido efetivamente o valor correspondente à matrícula, houver desistência pelo **CONTRATANTE antes que sejam iniciados os serviços prestados**, será devido pelo **CONTRATANTE** o pagamento do valor correspondente a 10%



fornecerá simplesmente as informações acadêmicas necessárias, sem nenhuma responsabilidade sobre os valores do crédito, sendo de inteira responsabilidade do/a **CONTRATANTE** a sua quitação.

§ 3º: Na hipótese do/a **CONTRATANTE** não obter ou obter financiamento somente parcial nos Créditos Educativos previstos no *caput* deste artigo, e havendo atraso de pagamento no valor parcial ou total da parcela, o **CONTRATANTE**, por ser de direito e faculdade da **CONTRATADA**, autoriza desde já o mesmo sacar duplicatas de Prestação de Serviços Educacionais, conforme artigo 20 da Lei 5.474/68, sem prejuízo das demais medidas previstas no presente instrumento.

§ 4º: O/A **CONTRATANTE** contemplado com financiamento ou bolsa de estudos, concedidos por instituições públicas ou privadas, responde pelo valor total das parcelas contratadas, caso ocorra inadimplência das instituições concedentes.

§ 5º: A diferença de preço para o/a **CONTRATANTE** em regime do Programa de Financiamento Estudantil (“FIES”) poderá ser cobrada caso não haja renovação do aditamento e/ou inclusão de disciplinas/créditos, quando aplicável, após o aditamento. Será de responsabilidade do/a **CONTRATANTE**, a diferença das parcelas junto à Caixa Econômica Federal ou outra instituição financeira determinada pelo governo.

§ 6º: A diferença de preço para o/a **CONTRATANTE** em regime de Bolsa do Programa Universidade para Todos (“PROUNI”), poderá ser cobrada caso não haja renovação desta bolsa em função do não aproveitamento acadêmico, conforme previsão da Lei 11.096 de 2005.

§ 7º: Na hipótese de o/a **CONTRATANTE** obter financiamento das parcelas contratadas, seja de qual forma for, como FIES, inclusive mediante concessão de bolsa parcial de estudos do PROUNI, ou qualquer outro tipo de bolsa, ficará obrigado a efetuar o pagamento dos valores que não tenham sido objeto de financiamento ou bolsa, nas datas de seus respectivos vencimentos, até a cessação do gozo do benefício obtido.

CLÁUSULA XVI - DA PROTEÇÃO DE DADOS

Em conformidade com o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), com a alteração que lhe foi dada pela Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019, a **CONTRATADA**, respeitando o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais, declara, expressamente e para todos os fins de direito, que todos os dados pessoais do/a **CONTRATANTE**, necessários ao cumprimento do objeto do presente contrato, foram obtidos mediante seu expresso consentimento, e serão tratados com a finalidade única e exclusiva de formalização e cumprimento do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS e respectiva matrícula, tratando-os com o devido sigilo e que, em hipótese alguma, serão fornecidos a terceiros, salvo nos casos previstos em lei ou com o consentimento do/a **CONTRATANTE**.



- III. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
 - IV. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709;
 - V. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão controlador;
 - VI. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
 - VII. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do TITULAR, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 13.709;
 - VIII. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;
 - IX. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
 - X. Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709.
- § 7º: A **CONTRATADA** poderá manter e tratar os dados pessoais do/a **CONTRATANTE** durante todo o período de tempo em que forem necessários para o cumprimento do presente Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, sendo que os dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos por período indefinido.
- § 8º: O/A **CONTRATANTE** poderá solicitar via *e-mail* ou por correspondência a **CONTRATADA**, a qualquer momento, que sejam eliminados os dados pessoais não anonimizados de sua titularidade, ficando ciente, nesta hipótese, de que poderá tornar inviável para a **CONTRATADA** continuar o fornecimento da prestação de serviços educacionais ao/à **CONTRATANTE** a partir da eliminação dos dados pessoais.
- § 9º: A **CONTRATADA** fica autorizado a compartilhar os dados pessoais do/a **CONTRATANTE** com outros agentes de tratamento de dados caso seja necessário para o estrito cumprimento da prestação educacional, objeto do presente contrato, ou de obrigações impostas por órgãos reguladores, observados os princípios e garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018.
- § 10º: A **CONTRATADA** responsabiliza-se pela adoção e manutenção de medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a armazenar e proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- § 11º: Em conformidade com o disposto no art. 48 da Lei nº 13.709/2018, a **CONTRATADA** obriga-se a comunicar ao/à **CONTRATANTE** e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao titular dos dados.



CLÁUSULA XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS

- § 1º: O presente instrumento gera efeitos até a conclusão dos serviços educacionais no bimestre/trimestre/semestre letivo corrente e recebimento de sua contraprestação, não caracterizando direito de qualquer das partes à nova matrícula no período letivo seguinte, se houver descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste contrato.
- § 2º: O fato de uma das partes deixar de exercer qualquer dos direitos que a legislação e o presente contrato lhe assegurem, bem como a tolerância de uma parte a eventuais infrações da outra quanto às condições estipuladas no presente contrato, não serão considerados precedentes, novação ou renúncia da parte inocente a qualquer dos seus direitos ou à prerrogativa de exercê-los quando julgar conveniente.
- § 3º: Os casos omissos no presente contrato serão tratados pelas esferas competentes da **CONTRATADA**, e nos termos do que dispõe a legislação educacional e o Código de Defesa do Consumidor.
- § 4º: O/A **CONTRATANTE** responsabiliza-se, exclusivamente, pela autenticidade e veracidade dos documentos apresentados para fins de matrícula, sua renovação ou atualizações. Na ocorrência de eventual irregularidade documental de responsabilidade do/a **CONTRATANTE**, apurada no decorrer do curso, a **CONTRATADA** reserva-se o direito de cancelar a matrícula do(a) **CONTRATANTE** ou não renová-la. No caso de ser constatada irregularidade da documentação após a conclusão do Curso, a **CONTRATADA** poderá recusar a emissão de documentos oficiais que tratam da situação acadêmica do/a **CONTRATANTE**, inclusive o diploma.
- § 5º: Os bens materiais e imateriais oriundos de pesquisas e estudos realizados no âmbito de projetos de pesquisa e extensão fomentados pela **CONTRATADA** constituem propriedade intelectual da **CONTRATADA**.
- § 6º: Fica estabelecido que o Estágio, as Atividades Complementares, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e o ENADE são componentes curriculares e para tanto o/a **CONTRATANTE** só poderá colar grau, quando todos os componentes estiverem concluídos. Caso falte um dos componentes o/a **CONTRATANTE** deverá refazer seu vínculo com a **CONTRATADA** por meio da matrícula e pagar o valor referente à sua pendência.
- § 7º: O/A **CONTRATANTE** desde já autoriza a **CONTRATADA** a enviar informações através de endereço eletrônico e SMS, e demais aplicativos de comunicação, dados esses informados previamente em seu cadastro. Caso o/a **CONTRATANTE** não queira receber tais informações, deverá solicitar a sua exclusão formalmente na Central de Atendimento ao Aluno.
- § 8º: O/A **CONTRATANTE** matriculado em cursos de educação a distância (EAD) declara ter ciência de que, para realização do curso indicado neste **CONTRATO**, terão conteúdos disponibilizados para impressão, cuja responsabilidade e custo serão a cargo do/a



CONTRATANTE e, também conteúdos disponibilizados via *web*, em ambiente virtual de aprendizagem. Para acesso ao conteúdo do curso, poderá utilizar os recursos existentes no polo de apoio presencial, ou deverá, por meio próprio, utilizar computador com conexão à Internet, conforme configurações mínimas exigidas, presentes no Manual do Aluno.

§ 9º: Não é permitido o uso de *softwares* irregulares ou não autorizados nos equipamentos da **CONTRATADA** ou do **POLO**, bem como, a divulgação, cópia ou utilização não autorizada dos *softwares* disponibilizados para os alunos.

§ 10º: É **expressamente proibido** o acesso a *sites* pornográficos, de pedofilia ou discriminação racial; disseminação de vírus, *span*, fishing, e ataques a computadores alheios nos laboratórios de informática da **CONTRATADA**, sujeitando-se o usuário às sanções legais, cível e criminalmente, bem como, a obrigação de indenizar a **CONTRATADA**, em eventuais prejuízos financeiros que seus atos possam causar.

§ 11º: Ao utilizar os equipamentos e laboratórios do **POLO/UNIDADE** o/a aluno deverá observar o seu horário de funcionamento, descrito no Anexo do **POLO/UNIDADE**.

§ 12º: A **CONTRATADA** não se responsabiliza por dano, extravio ou furto de pertences do/a **CONTRATANTE** em suas dependências, não sendo cabível qualquer indenização a este título.

§ 13º: A **CONTRATADA** reserva-se o direito de ceder seu crédito, oriundo do presente contrato à outra(s) empresa(s), bem como a promover a transferência de manutenção a qualquer tempo, nos termos e forma da legislação vigente, preservados os interesses dos estudantes e da comunidade acadêmica. Em caso de troca de mantenedora, fica facultado à nova mantenedora cobrar os créditos/boletos emitidos a seu favor, mediante prévia e expressa comunicação ao/a **CONTRATANTE**, permanecendo em vigor as demais cláusulas do presente contrato.

§ 14º: O(A) **CONTRATANTE** declara ter total ciência de que os meios de comunicação com a Instituição de Ensino, para protocolar requerimentos e/ou solicitações, são os contatos institucionais oficiais, quais sejam: abertura de *ticket*, requerimento, apoio ao aluno pelo telefone de *WhatsApp* divulgado junto ao site institucional, bem como o protocolo efetuado no Polo de apoio presencial.

§ 15º: A assinatura ou confirmação de aceite no *site*, deste Contrato de Adesão de Prestação de Serviços Educacionais revoga eventuais vínculos contratuais anteriormente firmados entre as Partes, para a prestação de serviços educacionais.

§ 16º: Com a assinatura ou a confirmação de aceite no *site* deste Contrato de Adesão de Prestação de Serviços Educacionais, o/a **CONTRATANTE** declara também ter tido prévio conhecimento aos termos e condições dos Regulamentos, Bolsas / Campanhas / Descontos, Regimento Interno, Manual do Aluno, e demais Documentos Institucionais, disponíveis no Portal do Aluno (<https://portalunibta.webacademico.com.br/academico/aluno-v2/login>) e site institucional da Instituição de Ensino (<https://unibta.edu.br>) para todos



os fins e feitos de direito.

§ 17º: O(A) **CONTRATANTE** declara ter total ciência de que somente terá validade os documentos emitidos pela **CONTRATADA**, sendo certo que, o **POLO** de apoio presencial não está autorizado a emitir documentos como: declarações acadêmicas, declarações financeiras, históricos escolares, diplomas, etc.

§ 18º: As Partes atribuem ao presente **CONTRATO** plena eficácia e força executiva extrajudicial.

§ 19º: As Partes reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-Brasil, conforme disposto pelos parágrafos do artigo 10 da Medida Provisória nº. 2.200/2001 em vigor no Brasil. Portanto, o presente instrumento pode ser firmado pelos referidos meios.

CLÁUSULA XVIII - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca da **CONTRATADA**, qual seja, o município onde os serviços educacionais foram contratados, renunciando as Partes a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato.

São Paulo, 31 de outubro de 2024.

CONTRATADA: OYA EDUCACIONAL LTDA.
Mantenedora do Centro Universitário Unibta



Anexo 1 – Requerimento de Matrícula / Ficha Cadastral

Nome do Aluno:	ANDRÉ LUIS DE SOUSA SANTOS
CPF:	429.636.378-61
E-mail:	andressluis33@gmail.com
Telefone Celular:	(11)4091-1775
Nome do Responsável Financeiro	
Data de Nascimento:	05/12/2003
CPF:	
E-mail:	
Curso Contratado:	ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
Turno:	NOTURNO
Taxa de Matrícula:	1.367,40
Valor da Mensalidade:	

Página de assinaturas



André Santos
429.636.378-61
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 15 dez 2025
18:38:37 |  | Gabriela Ribeiro dos Santos criou este documento. (Empresa: OYA EDUCACIONAL LTDA, CNPJ: 39.841.995/0001-59, Email: oya@unibta.edu.br, CPF: 468.559.318-98) |
| 15 dez 2025
18:39:56 |  | André Luis de Sousa Santos (Email: andressluis33@gmail.com, CPF: 429.636.378-61) visualizou este documento por meio do IP 189.29.144.254 localizado em Santo André - São Paulo - Brazil |
| 15 dez 2025
18:40:31 |  | André Luis de Sousa Santos (Email: andressluis33@gmail.com, CPF: 429.636.378-61) assinou este documento por meio do IP 189.29.144.254 localizado em Santo André - São Paulo - Brazil |

